

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1839/2534

นาย ศักดิ์สิทธิ์ วรกิจรุ่งโรจน์
พัน จำเอก อา ธรณ์ หรือ อานนท์ มาก
มูล

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 916
ป.วิ.พ. มาตรา 182

จำเลยออกเช็คสั่งจ่ายผู้ถือ โจทก์เป็นผู้รับโอนเช็คจึงเป็นผู้ถือและเป็นผู้ทรงซึ่งมีอำนาจฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามเช็คได้ จำเลยไม่อาจต่อสู้โจทก์ผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ทรงคนก่อนเว้นแต่การโอนจะได้มีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตาม ป.พ.พ. มาตรา 916 ประกอบ มาตรา 989 จำเลยให้การเพียงว่าจำเลยสั่งจ่ายเช็คให้ ส. เพื่อค้ำประกันโดยไม่มีมูลหนี้ จำเลยชำระหนี้ตามเช็คให้แก่ ส.แล้วแต่ส.ใช้อุบายชั้นเชิงให้โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำให้การดังกล่าวไม่ขัดแย้งว่ามีการโอนเช็คด้วยคบคิดกันฉ้อฉลอย่างไร โจทก์ไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี และไม่จำเป็นต้องสืบพยาน เมื่อจำเลยลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คย่อมต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้น.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์จำเลยส่งจ่ายเช็ค
พิพาทให้แก่นายสมชาย จงชนะเดชวงศ์ โดยไม่มีมูลหนี้แต่ออกให้เพื่อเป็นการค้า
ประกันในการที่จำเลยได้จัดตั้งบริษัทโกเนวี จำกัด ต่อมาเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ถือ
หุ้น จำเลยจึงให้นายสมชายโอนหุ้นคืนให้แก่จำเลย จำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คพิพาท
ให้นายสมชายไปแล้ว 20,000 บาท แต่ด้วยอุบายและชั้นเชิงของนายสมชายจึงให้
โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ แสดงว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ 54,200 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงพึงได้จากคำฟ้องและคำให้การจำเลยว่า จำเลย
ได้ออกเช็คพิพาทส่งจ่ายเงิน 54,200 บาท จริงและเป็นเช็คส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ โจทก์
เป็นผู้รับโอนเช็คพิพาทมาจึงเป็นผู้ถือย่อมเป็นผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 904 มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คได้ จำเลยถูกฟ้องในมูลหนี้
ตามตัวเงินคือเช็คพิพาทไม่อาจต่อสู้ผู้ทรงคือโจทก์ด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยว
พันกันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ทรงคนก่อน เว้นแต่การโอนจะได้มีขึ้นด้วยคบบคิด
กันฉ้อฉลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ประกอบ
ด้วยมาตรา 989 ตามคำให้การของจำเลยให้การเพียงว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้
นายสมชาย จงชนะเดชวงศ์ โดยไม่มีมูลหนี้ แต่เป็นการค้าประกันในการที่จำเลยจัดตั้ง
บริษัทขึ้น คำให้การดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกล่าวถึงความเกี่ยวพันระหว่างจำเลย
ซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทกับนายสมชายซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อน ฉะนั้นจำเลยจะยกขึ้น

เป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ทรงเช็คพิพาทว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ต่อกันไม่ได้ ต้องห้ามตาม
บทบัญญัติแห่งมาตรา 916ดังกล่าว ที่จำเลยให้การว่า จำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็ค
พิพาทให้แก่นายสมชายไปแล้ว 20,000 บาท แต่ด้วยอุบายและชั้นเชิงของนาย
สมชายจึงให้โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นั้น จำเลยไม่ได้ให้การขัดแย้งว่ามีการโอนเช็ค
พิพาทและคบคิดฉ้อฉลกันอย่างไร และเห็นว่าในเบื้องต้นต้องถือว่าโจทก์ได้รับเช็ค
พิพาทมาโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 การที่นาย
สมชายฝ่ายเดียวใช้อุบายและชั้นเชิงให้โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ก็ไม่ใช่ข้อต่อสู้ที่
จำเลยจะยกขึ้นไต่ยันกับโจทก์ได้ตามมาตรา 905 และมาตรา 916 ที่จำเลยให้การว่า
โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตก็มิได้บรรยายให้ชัดว่า โจทก์ไม่สุจริตอย่างไร คำให้การ
จำเลยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง
ย่อมไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีจึงไม่ต้องสืบพยานโจทก์จำเลย และคดี
วินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำเสนอแล้ว การ
ที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาท จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้น
ตามมาตรา 900 เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินตาม
เช็คนั้นให้แก่โจทก์ตามมาตรา 914 ประกอบด้วยมาตรา 989 ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาให้จำเลยใช้เงินตามเช็คพิพาทพร้อมดอกเบี้ยมานั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล
ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(วิชัย ตันติกุลนันท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ